

一試詳解-強制執行法

Q01 | 公證書之執行力

甲將其B屋租給乙，約定2年後乙須返還租賃物；乙每個月須支付租金新臺幣（下同）3萬元，並約定遲延給付租金達2個月以上時，以上皆載明可逕為強制執行，另於租期屆滿後甲須返還乙押租金。上述之事項均已經公證人作成公證書。下列敘述，何者正確？

- (A)就租賃物返還部分，於租期屆滿乙仍不返還，甲不得以此一公證書作為執行名義
- (B)租期屆滿甲未返還押租金，雖未記載可逕為強制執行時，乙仍得以此一公證書作為執行名義
- (C)乙積欠甲租金2個月共6萬元，甲得以此一公證書作為執行名義
- (D)乙不慎將B屋中甲所有之C衣櫃損毀，就此所生之損害賠償8萬元，甲得以此一公證書作為執行名義

Legal Basis | 法條依據

✦ 公證法13條1項：「當事人請求公證人就下列各款法律行為作成之公證書，載明應逕受強制執行者，得依該證書執行之：

一、以給付金錢或其他代替物或有價證券之一定數量為標的者。

二、以給付特定之動產為標的者。

三、租用或借用建築物或其他工作物，定有期限並應於期限屆滿時交還者。

四、租用或借用土地，約定非供耕作或建築為目的，而於期限屆滿時應交還土地者。」

✦ 強制執行法4條1項：「強制執行，依左列執行名義為之：

一、確定之終局判決。

二、假扣押、假處分、假執行之裁判及其他依民事訴訟法得為強制執行之裁判。

三、依民事訴訟法成立之和解或調解。

四、依公證法規定得為強制執行之公證書。

五、抵押權人或質權人，為拍賣抵押物或質物之聲請，經法院為許可強制執行之裁定者。

六、其他依法律之規定，得為強制執行名義者。」

Analysis | 破題思路

(A)

租用建築物定有期限並應於期限屆滿時交還，又載明應逕受強制執行，依照公證法13條1項，得依該證書執行，故A的「甲不得以此一公證書作為執行名義」為錯誤之敘述。

(B)

依照公證法13條1項，要「載明」應逕受強制執行者，始得依該證書執行之，故B的「雖未記載可逕為強制執行時，乙仍得以此一公證書作為執行名義」為錯誤之敘述。

(C)

依照公證法13條1項，以給付金錢租金一定數量為標的✦公證書載明應逕受強制執行，故C的「乙積欠甲租金2個月共6萬元，甲得以此一公證書作為執行名義」為正確之敘述。

(D)

甲所有之C衣櫃乙不慎將之損毀，就此所生之損害賠償8萬元，非公證法13條1項所謂「以給付金錢或其他代替物或有價證券之一定數量為標的者」，蓋就此所生之損害賠償非作成公證書當時所得預見得事先含括在內之事項，故D的「損害賠償8萬元，甲得以此一公證書作為執行名義」，為錯誤之敘述。

🗨️ 立法者的 OS

公證法13條

原第一項第三款所稱之「房屋」，似不包括房屋以外經附著於土地上或下之建築物或其他工作物在內，為免適用上發生疑義，並使房屋以外之其他工作物，例如：**車庫、有頂蓋而無牆壁之工場、攤位、停車位**…等，皆得納入本款列為可作成有執行力公證書之範圍。

將本款之「房屋」修正為「建築物或其他工作物」，「約定期間」修正為「定有期限」「期間屆滿」修正為「期限屆滿」，俾其用語更加明確，適用範圍更為廣泛。惟上述所列之地上攤位或停車位，如純屬露天而無頂蓋者，則屬於第四款所定「土地」之範疇，乃屬當然。

Q02 | 變價分割執行費

甲、乙共有土地一塊，甲之應有部分為三分之一，乙之應有部分三分之二。嗣甲以乙為被告，起訴請求分割土地，經法院判決變價分割確定後，乙遂以該確定終局判決為執行名義，向執行法院聲請就土地變價分割。執行法院應如何課徵執行費？

(A)以土地全部價額核定之

(B)以土地價額三分之二核定之

(C)以土地價額三分之一核定之

(D)以乙之應有部分預估價額命先暫繳，待拍定時再按拍定總額計徵執行費用

Legal Basis | 法條依據

✦ 強制執行法30-1條：「強制執行程序，除本法有規定外，**準用民事訴訟法之規定。**」

✦ 民事訴訟法77-11條：「分割共有物涉訟，以原告因分割所受利益之價額為準。」

Analysis | 破題思路

(A)(B)(C)

執行法院於土地變價分割課徵執行費時，應以乙因分割所受利益，如本件即為其應有部分三分之二之價額課徵之，故B的「以土地價額三分之二核定之」為正確之敘述。

(D)

應有部分預估價額命先暫繳，待拍定時再按拍定總額計徵執行費用，為100 年法律座談會所增訂丁說之立場，為不採之見解，故為錯誤之敘述。

⚖️ Court View | 法院目前怎麼看？

臺灣高等法院暨所屬法院 100 年法律座談會民執類提案 第 20 號

法律問題：甲、乙共有A地一塊，甲之應有部分為十分之九，乙之應有部分為十分之一。嗣甲以乙為被告，起訴請求分割A地，經法院判決變價分割確定後，乙遂以該確定終局判決為執行名義，向執行法院聲請就A地變價分割。

問：執行法院應如何課徵執行費？

乙說：以A地價額十分之一核定之。

(一)以分割共有物之確定終局判決為執行名義，聲請強制執行者，其執行費之核定，依強制執行法第 28 條之 2 準用民事訴訟法第 77 條之 11 規定，應以聲請執行之債權人乙因分割所受之客觀價額為本件執行標的價額課徵執行費。

(二)雖執行名義上有原告、被告之稱，执行程序上有債權人與債務人之別，但實質上應認為各當事人均兼具債權人與債務人之性質，自得以分割共有物判決之被告，以自己為債權人，向執行法院聲請執行（臺灣高等法院暨所屬法院 95 年法律座談會民執類提案第 18 號研討結論參照）。又民事訴訟程序與強制执行程序，雖均係保護私權之程序，惟前者在確定私權是否存在，係確定私權

之程序。後者在使私權獲得事實上之實現，為實現私權之程序，兩者採分離，故民事訴訟程序之原告非必然與執行程序之債權人相同。

(三)民事強制執行，既係以實現債權人之權利為目的，自應依債權人請求實現之權利金額或價額計徵執行費。故分割共有物判決之共有人既得聲請法院強制執行，自不得以當事人有規避較高執行費之虞即為不同之認定。

初步研討結果：

採乙說。

審查意見：

民事事件與執行事件屬不同事件，其標的之價額未必一致，例如原告請求新臺幣（下同）100 萬元，而獲 50 萬元之勝訴判決，其在民事事件之金額為 100 萬元，惟在執行事件之金額為 50 萬元，故無所謂「訴訟標的價額恆定原則」之適用。執行事件應以執行債權人因分割所受之利益課徵執行費，採乙說。

審查意見：採乙說

研討結果：照審查意見通過。

研討結果：(一)增列丁說。

丁說：以聲請人之應有部分預估價額命先暫繳，待拍定時再按拍定總額計徵執行費用。

1、變價分割屬形成判決，全體共有人均為債權人，各共有人均可依其執行名義請求變價分割，並有分配價金利益及享有優先承買權利；此與強制履行債務之一般強制

执行程序僅債權人可請求執行並受分配，債權人與債務人目的相對立之性質不同，且變價分割並無 3 個月特別拍賣及減價拍賣均無法變賣即視為撤回之適用，必須拍賣至拍定為止。

2、共有人既均享有價金分配之權利，亦即均有強制執行之利益，故應準用參與分配債權人及單純行使抵押權者均應徵收執行費之法理，即全部共有人均應徵收執行費。而各共有人之強制執行利益應依拍定之價額來計算，且無強制執行法第 29 條第 2 項之適用。

3、聲請執行之共有人則按其應有部分，依拍定價額核算其應徵之執行費，開為防止聲請人撤回執行等致生無益之執行，聲請執行之初即可先預估其價額命先繳納，至拍定時再精確核算其應繳交之執行費用，命其補足或退回。

Q03 | 支付命令與異議

甲以乙積欠其借款新臺幣100萬元為由，向法院聲請發支付命令獲准，並寄送至乙之戶籍地址，未據乙提出異議。甲乃執系爭支付命令，聲請執行乙之財產，經執行法院開始強制執行。下列敘述，何者錯誤？

- (A)乙得以其並未住居於系爭支付命令所寄送之戶籍地址，系爭支付命令因未合法送達而失效為由，聲明異議
- (B)乙得以甲並未交付系爭借款，甲之債權不成立為由，提起異議之訴
- (C)乙得以其已於強制執行開始後清償系爭借款，甲之債權已消滅為由，提起異議之訴
- (D)乙以甲之債權已因抵銷而消滅為由，提起異議之訴，遭駁回確定後，得再以其與甲並無借貸合意，甲之債權不成立為由，提起異議之訴

Legal Basis | 法條依據

✦ 強制執行法12條：「當事人或利害關係人，對於執行法院強制執行之命令，或對於執行法官、書記官、執達員實施強制執行之方法，強制執行時應遵守之程序，或其

他侵害利益之情事，得於強制執行程序終結前，為聲請或聲明異議。但強制執行不因而停止。」

✦ 民事訴訟法515條1項：「發支付命令後，三個月內不能送達於債務人者，其命令失其效力。」

✦ 強制執行法14條1項：「執行名義成立後，如有消滅或妨礙債權人請求之事由發生，債務人得於強制執行程序終結前，向執行法院對債權人提起異議之訴。如以裁判為執行名義時，其為異議原因之事實發生在前訴訟言詞辯論終結後者，亦得主張之。」

✦ 強制執行法14條2項：「執行名義無確定判決同一之效力者，於執行名義成立前，如有債權不成立或消滅或妨礙債權人請求之事由發生，債務人亦得於強制執行程序終結前提起異議之訴。」

✦ 強制執行法14條3項：「依前二項規定起訴，如有多數得主張之異議原因事實，應一併主張之。其未一併主張者，不得再行提起異議之訴。」

Analysis | 破題思路

(A)

乙依民事訴訟法第 515 條第 1 項主張，支付命令未於三個月內送達即失效；又依強制執行法第 12 條，強制執行應遵守送達程序，違反者債務人得聲明異議，故 A 選項「支付命令因未合法送達而失效，聲明異議」為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故A不選。

(B)

乙依強制執行法14條2項，得以甲並未交付系爭借款，而提起債務人異議之訴，故B的「甲之債權不成立為由，提起異議之訴」為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故B不選。

(C)

強制執行開始後，為強制執行法14條1項所謂「執行名義成立後」，於此時「有消滅甲請求之事由發生，乙得提起異議之訴」為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故C不選。

(D)

依強制執行法14條3項，乙於前訴主張「甲之債權已因抵銷而消滅」時未併同主張「與甲並無借貸合意，甲之債權不成立」，故D的「得再以其與甲並無借貸合意，提起異議之訴」為錯誤之敘述，而本題要選錯誤的，故選D。

立法者的 OS

民事訴訟法515條

因債權人聲請發支付命令時，即有行使權利之意思，時效應予中斷，但目前實務上常有法院以支付命令已合法送達而核發確定證明書，嗣後因債務人抗辯未合法送達，經查明屬實，而將確定證明書撤銷，致發生支付命令不能於核發後3個月內送達債務人，依本條第一項規定支付命令失其效力。又民法第132條規定支付命令失其效力時，時效視為不中斷，因而造成債權人不利之情形，影響債權人聲請發支付命令之意願。

在兼顧債權人權益之保障與債務人時效利益之前提下，爰增訂第二項，規定如有未經合法送達，而法院誤發確定證明書者，自確定證明書所載確定日期起5年內，經撤銷確定證明書時，法院應通知債權人，且債權人如於通知送達後20日之不變期間起訴者，視為自支付命令聲請時，已經起訴；其於通知送達前起訴者亦同。第二項所稱之「5年」係參考民事訴訟法第500條提起再審期間之規定訂定。

Q04 | 判決即生效：移轉登記

債權人甲訴請債務人乙將A土地所有權移轉登記予自己，獲勝訴判決確定後，持該判決聲請執行法院對乙為強制執行，請求乙辦理所有權移轉登記。關於執行法院之處置，下列敘述，何者正確？

(A) 甲未撤回強制執行之聲請時，應裁定駁回

(B) 發執行命令，命乙向地政機關辦理及賠償甲代為預納之執行費用

(C) 發執行命令，命甲直接向地政機關辦理，並命乙賠償甲代為預納之執行費用

(D) 函請地政機關依確定判決辦理，並命乙賠償甲代為預納之執行費用

Legal Basis | 法條依據

✦ 強制執行法130條1項：「命債務人為一定之意思表示之判決確定或其他與確定判決有同一效力之執行名義成立者，視為自其確定或成立時，債務人已為意思表示。」

Analysis | 破題思路

(A)(B)(C)(D)

甲依強制執行法130條1項，土地所有權移轉登記於勝訴判決確定時，視為債務人乙已為所有權移轉登記之意思表示，蓋毋庸為強制執行之聲請，故A的「未撤回強制執行之聲請時，執行法院應裁定駁回」為正確之敘述。

Q05 | 執行大亂鬥：動產與不動產

關於金錢請求權之動產與不動產執行程序，下列敘述，何者正確？

(A) 兩者均得為強制管理

(B) 兩者均須經拍賣程序予以換價

(C) 動產拍賣預定有底價者，應於拍賣公告載明

(D) 將不動產及其上動產合併拍賣時，適用關於不動產之拍賣規定

Legal Basis | 法條依據

✦ 強制執行法45條：「動產之強制執行，以查封、拍賣或變賣之方法行之。」

✦ 強制執行法75條1項：「不動產之強制執行，以查封、拍賣、強制管理之方法行之。」

✦ 強制執行法75條4項：「應拍賣之財產有動產及不動產者，執行法院得合併拍賣之。」

✦ 強制執行法75條5項：「前項合併拍賣之動產，適用關於不動產拍賣之規定。」

✦ 強制執行法64條2項：「前項公告，應載明左列事項：

一、拍賣物之種類、數量、品質及其他應記明之事項。

二、拍賣之原因、日時及場所。

三、閱覽拍賣物及查封筆錄之處所及日時。

四、定有拍賣價金之交付期限者，其期限。

五、定有應買之資格或條件者，其資格或條件。

六、定有保證金者，其金額。」

Analysis | 破題思路

(A)

依照45條、75條1項，僅「不動產」之強制執行「得為強制管理」，故A的「均得為強制管理」為錯誤之敘述。

(B)

依照45條、75條1項，「動產」之強制執行尚可「變賣」之方法為之，「不動產」之強制執行尚可「強制管理」之方法為之，故B的「須經拍賣程序予以換價」為錯誤之敘述。

(C)

動產拍賣預定有底價，依照強制執行法64條2項，「非」應於拍賣公告載明之事項，故C的「應於拍賣公告載明」為錯誤之敘述。

(D)

強制執行法75條4項、5項，不動產✚動產得合併拍賣，不動產及其上動產合併拍賣時，適用關於不動產之拍賣規定，其程序適用關於不動產拍賣之規定，故D的「合併拍賣時，適用關於不動產之拍賣規定」為正確之敘述。

🗨 立法者的 OS

強制執行法75條

應拍賣者，如為債務人之營業財產，常包括動產與不動產在內。如分別拍賣，可能減損其價值，影響當事人之利益。爰增訂第二項第三項，以應需要。

Q06 | 債權人的最後執著：就算沒賸餘我也要拍賣！

乙欠甲貨款新臺幣（下同）100萬元，甲取得確定之支付命令後，執以聲請法院強制執行乙所有之A車。該車另設定動產抵押權予丙，以擔保丙對乙之120萬元債權。下列敘述，何者正確？

(A)執行法院查封A車後，如鑑估其價額為100萬元，則不必詢問債權人之意見，即可撤銷查封，將A車返還乙

(B)執行法院查封A車後，如鑑估其價額為100萬元，甲仍得聲明於A車賣得價金不超過120萬元及其執行費用時，願負擔其費用，請求繼續拍賣

(C)執行法院於強制執行時，如發現A車上有丙之抵押權120萬元，則不得查封A車

(D)丙對A車之強制執行程序得提起第三人異議之訴

Legal Basis | 法條依據

✦ 強制執行法50-1條1項：「應查封動產之賣得價金，清償強制執行費用後，無賸餘之可能者，執行法院不得查封。」

✦ 強制執行法50-1條2項：「查封物賣得價金，於清償優先債權及強制執行費用後，無賸餘之可能者，執行法院應撤銷查封，將查封物返還債務人。」

✦ 強制執行法50-1條3項：「前二項情形，應先詢問債權人之意見，如債權人聲明於查封物賣得價金不超過優先債權及強制執行費用時，願負擔其費用者，不適用之。」

✦ 強制執行法15條：「第三人就執行標的物有足以排除強制執行之權利者，得於強制執行程序終結前，向執行法院對債權人提起異議之訴。如債務人亦否認其權利時，並得以債務人為被告。」

Analysis | 破題思路

(A)

依照強制執行法50-1條2項，查封物賣得價金於清償優先債權，即丙對乙之120萬元債權後，無賸餘之可能時，依照3項，應先詢問債權人甲之意見，「不必詢問債權人之意見，即可撤銷查封」為錯誤之敘述。

(B)

依照強制執行法50-1條3項，甲得聲明鑑估價額為100萬元不超過不超過120萬元及其執行費用時，願負擔其費用繼續拍賣，故B的「甲仍得聲明願負擔其費用，請求繼續拍賣」為正確之敘述。

(C)

依照強制執行法50-1條2項，執行法院於查封後發現標的物上存有優先債權時，並非一概不得查封，而應依同條第3項規定，先詢問債權人甲之意見，再決定是否撤銷查封，因此，C選項逕謂「發現A車上有丙之抵押權120萬元，則不得查封A車」，忽

還願專用。嚴禁營利轉售

略了應先詢問債權人意見此一程序，論述過於絕對，故C的「發現A車上有丙之抵押權120萬元，則不得查封A車」為錯誤之敘述。

(D)

依強制執行法第 50 條之 1 第 3 項，甲得聲明願負擔費用，請求繼續拍賣，此為法律明文賦予債權人甲之權利，執行法院依此進行拍賣程序並無不妥。既然執行程序合法，丙即無從依強制執行法第 15 條提起第三人異議之訴，故 D 選項「丙得提起第三人異議之訴」為錯誤之敘述。

Q07 | 禁止處分的「防彈」極限：假處分擋得住法院嗎？

債權人甲以債務人乙未依買賣契約移轉A地所有權，聲請法院對A地為禁止乙為移轉、設定負擔之假處分，並據之向執行法院聲請為假處分執行後，乙之另一債權人丙復持同法院命乙給付新臺幣600萬元本息之確定終局判決，聲請對A地為終局執行。下列敘述，何者正確？

(A)禁止處分之假處分，僅禁止債務人乙之任意處分，並不禁止強制執行所為之處分，執行法院應准許丙聲請對A地之終局執行

(B)A地既經禁止處分之假處分執行，執行法院應駁回丙聲請對A地之終局執行

(C)A地雖經甲聲請為假處分執行，惟丙仍得聲請執行法院對A地為查封，但不許換價程序

(D)執行法院應裁定命乙提供其他財產供甲擔保後，撤銷對A地之假處分執行，而准許丙對A地之終局執行

Analysis | 破題思路

(A)(B)(C)(D)

假處分並不禁止執行法院之終局執行，為實務穩定之見解，故為正確之敘述。

還願專用。嚴禁營利轉售

🏠 Court View | 法院目前怎麼看？

臺灣高等法院104年度抗字第399號民事裁定

按禁止債務人就特定財產為處分行為之假處分，其效力僅在禁止債務人就特定財產為自由處分，並不排除法院之強制執行（最高法院69年台上字第2403號、74年台抗字第510號判例意旨參照）

Q08 | 假扣押的「絕對領域」：假處分也擋不住？

關於假扣押之執行，下列敘述，何者正確？

(A)假扣押裁定須確定後始能執行

(B)基於假扣押裁定而為執行，法院查封動產後，債務人再處分該動產之行為，絕對無效

(C)對於假扣押之執行，不得藉由聲請假處分而使其停止執行

(D)基於假扣押裁定，執行法院不得發債務人對第三人金錢債權之扣押命令

Legal Basis | 法條依據

✦ 民事訴訟法522條1項：「債權人就金錢請求或得易為金錢請求之請求，欲保全強制執行者，得聲請假扣押。」

✦ 強制執行法132條1項：「假扣押或假處分之執行，應於假扣押或假處分之裁定送達同時或送達前為之。」

✦ 強制執行法51條2項：「實施查封後，債務人就查封物所為移轉、設定負擔或其他有礙執行效果之行為，對於債權人不生效力。」

✦ 強制執行法115條1項：「就債務人對於第三人之金錢債權為執行時，執行法院應發扣押命令禁止債務人收取或為其他處分，並禁止第三人向債務人清償。」

還願專用。嚴禁營利轉售

Analysis | 破題思路

(A)

依民事訴訟法第 522 條第 1 項，假扣押之目的在於「保全執行」，旨在確保將來金錢債權得以實現，若須待本案判決確定後始得執行假扣押，則緩不濟急，根本無法達到保全之目的，強制執行法第 132 條第 1 項規定假扣押之執行裁定應於送達債務人之同時或送達前為之，正是為貫徹此一保全執行意旨所設之程序配套，可見假扣押本得於確定前執行，故 A 選項「須確定後始能執行」與假扣押制度之本旨相悖，為錯誤之敘述。

(B)

依強制執行法51條2項，由條文「對於債權人不生效力」，可知僅為「相對無效」，而非「絕對無效」，故B為錯誤之敘述。

(C)

依照115年度簡抗字第3號，不得以假處分裁定聲請停止法院已進行之合法執行程序，故C的「不得藉由聲請假處分而使其停止執行」，故C為正確之敘述。

(D)

依照強制執行法115條1項，執行法院「應發扣押命令」，而「非不得發扣押命令」，故D為錯誤之敘述。

🏛️ Court View | 法院目前怎麼看？

臺灣桃園地方法院115年度簡抗字第3號民事裁定

假處分裁定原則上並不具停止執行之效力【按：若兩造間已有合法進行之強制執行程序，執行債務人尚不得以假處分裁定聲請停止法院已進行之合法執行程序，若欲阻卻執行，應依強制執行法或相關法規提起救濟或聲請停止執行，附此敘明】。

Q09 | 定暫時狀態處分：執行程序與救濟責任

甲列乙為相對人，向法院聲請定暫時狀態處分，命乙容忍甲通行乙所有之A地獲准。下列敘述，何者錯誤？

(A)執行法院應將系爭處分送達於乙

(B)甲收受系爭處分已逾30日後開始，乙妨礙甲通行A地者，甲仍得執以聲請強制執行

(C)乙設置圍牆妨礙甲通行A地者，甲得聲請拆除之

(D)系爭處分依乙之抗告經廢棄確定者，執行法院應依乙之聲請，命甲返還通行A地之利益

Legal Basis | 法條依據

✿ 強制執行法138條：「假處分裁定，係命令或禁止債務人為一定行為者，執行法院應將該裁定送達於債務人。」

✿ 強制執行法129條1項：「執行名義係命債務人容忍他人之行為，或禁止債務人為一定之行為者，債務人不履行時，執行法院得處新臺幣三萬元以上三十萬元以下之息金。其仍不履行時，得再處息金或管收之。」

✿ 強制執行法129條2項：「前項情形，於必要時，並得因債權人之聲請，以債務人之費用，除去其行為之結果。」

✿ 強制執行法129條3項：「依前項規定執行後，債務人復行違反時，執行法院得依聲請再為執行。」

✿ 強制執行法140條：「假處分之執行，除前三條規定外，準用關於假扣押、金錢請求權及行為、不行為請求權執行之規定。」

✦民事訴訟法538-3條：「定暫時狀態之裁定因第五百三十一條之事由被撤銷，而應負損害賠償責任者，如聲請人證明其無過失時，法院得視情形減輕或免除其賠償責任。」

✦民事訴訟法531條1項：「假扣押裁定因自始不當而撤銷，或因第五百二十九條第四項及第五百三十條第三項之規定而撤銷者，債權人應賠償債務人因假扣押或供擔保所受之損害。」

Analysis | 破題思路

(A)

依照強制執行法138條，命乙容忍甲通行乙所有之A地，核屬「命令債務人乙容忍甲通行」，而執行法院應將該裁定送達於乙，故A的「應將系爭處分送達於乙」為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故A不選。

(B)

依照強制執行法140條假處分之執行，準用129條關於關於行為及不行為請求權執行之規定，129條3項，債務人乙再次違反時，執行法院得依甲聲請再為執行，故B為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故B不選。

(C)

依照強制執行法140條假處分之執行，準用129條關於關於行為及不行為請求權執行之規定，129條2項，乙設置圍牆妨礙甲通行A地，得因債權人甲之聲請，以債務人乙支出費用，聲請拆除之，故C為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故C不選。

(D)

依照民事訴訟法538-3條所指「因第五百三十一條之事由被撤銷」，係指「假扣押裁定因自始不當而撤銷，債權人應賠償債務人因假扣押或供擔保所受之損害」，其用詞為「損害」，乃為損害賠償，而非僅返還「利益」，故D的「命甲返還通行A地之利益」為錯誤之敘述，而本題要選錯誤的，故選D。

🗨 立法者的 OS

強制執行法129條

為保障人權，債務人未遵執行命令履行其不作為義務時，仍應符合第二十一條之拘提事由，執行法院始得拘提債務人，爰刪除第一項關於拘提之規定。

又管收係實現強制執行目的之最後方法，於管收前宜先處怠金以促債務人履行，其仍不履行，始許執行法院於符合管收要件時，予以管收，爰修正第一項關於管收之規定。

民事訴訟法531條

第一項債權人之賠償責任，係基於法律之規定，並不以債權人有故意或過失為要件，故法院僅須審究債務人是否因假扣押或供擔保而受有損害，及所受損害與假扣押間有無因果關係。

為求訴訟經濟，如假扣押所保全之請求已起訴者，應使債務人得利用本案訴訟程序一併請求賠償，爰增訂第二項。

民事訴訟法538-3條

假扣押及一般假處分係純為保全債權人個人之利益，經釋明而為裁定，如因第531條規定之事由而撤銷，債權人固應負無過失賠償責任；惟定暫時狀態之處分，係法院為防止發生重大損害或避免急迫危險認為必要時，於經兩造陳述後，為平衡兩造間之權義或利益而為裁定，以維持法律秩序，並兼顧公益，故該裁定如因上開規定之事由而撤銷，原則上，雖聲請人亦應負無過失賠償責任，然為求公平，如聲請人能證明其無過失時，法院亦得視其情形減輕或免除其賠償責任，爰增訂本條規定。

Q10 | 參與分配的多元樣態：各類債權人之資格、

證明文件與優先權辨析

債權人甲持命乙給付金錢之確定判決，聲請法院執行乙所有之A地後，丙、丁、戊、己分別提出證明文件，具狀向執行法院聲明參與分配。下列敘述，何者正確？

(A) 丙提出和解筆錄者，如其上所载金錢債權未屆清償期，於聲明參與分配時視同已屆期，丙得參與分配

(B) 丁提出禁止處分A地之假處分者，因其於查封階段與系爭執行程序不相抵觸，故丁得參與分配

(C) 戊提出A地之抵押權設定契約書、他項權利證明書及借據者，雖該等文件並非執行名義，戊仍得參與分配

(D) 己提出乙作為雇主歇業前積欠其3個月工資之切結書者，雖未取得執行名義，因該工資債權依法有優先受償之地位，故己得參與分配

Legal Basis | 法條依據

✦ 強制執行法34條1項：「有執行名義之債權人聲明參與分配時，應提出該執行名義之證明文件。」

✦ 強制執行法34條2項：「依法對於執行標的物有擔保物權或優先受償權之債權人，不問其債權已否屆清償期，應提出其權利證明文件，聲明參與分配。」

✦ 強制執行法4條1項：「強制執行，依左列執行名義為之：

一、確定之終局判決。

二、假扣押、假處分、假執行之裁判及其他依民事訴訟法得為強制執行之裁判。

三、依民事訴訟法成立之和解或調解。

四、依公證法規定得為強制執行之公證書。

五、抵押權人或質權人，為拍賣抵押物或質物之聲請，經法院為許可強制執行之裁定者。

還願專用。嚴禁營利轉售

六、其他依法律之規定，得為強制執行名義者。」

✦ 強制執行法4條2項：「執行名義附有條件、期限或須債權人提供擔保者，於條件成就、期限屆至或供擔保後，始得開始強制執行。」

✦ 強制執行法31條：「因強制執行所得之金額，如有多數債權人參與分配時，執行法院應作成分配表，並指定分配期日，於分配期日五日前以繕本交付債務人及各債權人，並置於民事執行處，任其閱覽。」

✦ 勞動基準法28條1項：「雇主有歇業、清算或宣告破產之情事時，勞工之下列債權受償順序與第一順位抵押權、質權或留置權所擔保之債權相同，按其債權比例受清償；未獲清償部分，有最優先受清償之權：

一、本於勞動契約所積欠之工資未滿六個月部分。

二、雇主未依本法給付之退休金。

三、雇主未依本法或勞工退休金條例給付之資遣費。」

Analysis | 破題思路

(A)

依照強制執行法34條1項、4條2項，金錢債權未屆清償期，於屆清償期始得聲明參與分配，故A的於「聲明參與分配時視同已屆期，丙得參與分配」為錯誤之敘述。

(B)

依照強制執行法31條，多數債權人參與分配之前提為「因強制執行所得之金額」，為金錢債權，始有分配之可能，而查封階段禁止處分A地之假處分與系爭執行程序「相抵觸」，故B的「丁得參與分配」為錯誤之敘述。

(C)

依照強制執行法4條1項，執行名義是指「抵押權人或質權人，為拍賣抵押物或質物之聲請，經法院為許可強制執行之裁定」，抵押權設定契約書、他項權利證明書及借據

還願專用。嚴禁營利轉售

該等文件「非」執行名義，強制執行法34條2項，戊仍得提出其權利證明文件，聲明參與分配，故C為正確之敘述。

(D)

依照勞動基準法28條1項1款，雇主乙歇業前積欠己3個月工資，為未滿六個月部分本於勞動契約所積欠之工資，此部分「有最優先受清償之權」。

惟「切結書」是否為強制執行法34條2項，所謂「權利證明文件」誠有疑問，實務上以「員工工資遺費積欠證明、臺北市政府勞動局105年12月31日北市勞動字第XXX號函」為債權證明文件，故D的「己得參與分配」為錯誤之敘述。

Court View | 法院目前怎麼看？

臺灣高等法院106年度抗字第613號民事裁定

又勞動基準法第28條第1項原於修正前規定：「雇主因歇業、清算或宣告破產，本於勞動契約所積欠之工資未滿六個月部分，有最優先受清償之權。」上開債權雖定有最優先受清償之權，惟實際受償時仍劣後於擔保物權所擔保之債權，亦難獲得清償，乃於104年2月4日修訂為：「雇主有歇業、清算或宣告破產之情事時，勞工之下列債權受償順序與第一順位抵押權、質權或留置權所擔保之債權相同，按其債權比例受清償；未獲清償部分，有最優先受清償之權：一、本於勞動契約所積欠之工資未滿六個月部分。二、雇主未依本法給付之退休金。三、雇主未依本法或勞工退休金條例給付之資遣費。」提高特定勞工債權之受償順序，使其債權得與第一順位擔保之債權有同一受償順序（並參104年2月4日修正勞動基準法第28條立法理由）。是於104年修正勞動基準法後，上列勞工薪資、退休金及資遣費等勞動債權之優先受償權，其優先受償順位即與第一順位抵押權、質權或留置權所擔保之債權相同，於共同分配時並按其債權比例受清償，則其優先受償順位既與有擔保物權之債權相同，關於聲明參與分配之要件、程序等自無相異之理，俾符上述勞動基準法修法理由所闡明保障勞工應與擔保物權債權人平等受償權利之意旨，是其債權人自應屬強制執行法第34條第2項所定依法對於執行標的物有優先受償權之債權人，得提出其權利證明文件以聲明參與分配，而無庸提出其債權執行名義之證明文件。

立法者的 OS

勞動基準法28條1項

一、國際勞工公約第一百七十三號，要求國家法律或規章賦予勞工債權應高於國家及社會安全制度給付請求權之順位。另我國憲法除揭禁人民之生存權及工作權應予保障。茲以工資、退休金及資遣費為勞工生活之所繫，現行本於勞動契約所生之工資債權未滿6個月部分，雖定有最優先受清償之權，惟實際受償時卻因雇主資產除抵押物外，幾無所剩，勞工債權雖優先一切債權，惟劣後於擔保物權所擔保之債權，亦難獲得清償，爰修正原條文第一項提高特定勞工債權之受償順序。

二、茲以退休金及資遣費為勞工退休（退職）生活之所繫，為使勞工能受即時之保障，爰於第二項擴大現行積欠工資墊償基金墊償範圍，惟考量墊償之目的係保障不可歸責之勞工，驟失生活依存時之即時保障措施，並非毫無限度，且為避免道德風險，參考現行積欠工資墊償6個月之上限及勞退新制資遣費最高以6個月平均工資為限，爰於第二項第二款定明退休金及資遣費墊償之額度上限。